

税金から暮らしと政治が見える

△4

三木 義一

そろそろ所得税の申告期限が終わります。申告書を提出し、ほっとして帰りの電車に乗ったとたん、控除できるものを記入し忘れたことに気づくこともありま
す。三月十五日までなら、再度訂正することは可能です。それを過ぎると、いったん確定した申告税額を是正するのですから、ちよつとやっかいになります。
特に、税額を減らす場合は「更正の請求」という特別な手続きが必要で、しかも一年以内しかできません。また、住宅ローン控除など納税者に有利な特別措置は申告のとき間違えたら一年以内でも救済されません。
他方、うっかりして税額を少なく申告してしまい、三月十五日以後に増やした場合には、税務署が追徴

税申告の訂正

額などを決める処分をする前であれば、いつでも修正できます。
増やすのはいつでも歓迎、返すのは期間限定でしぶしぶというわけです。
ところで、納税者がうっかり税額を少なく申告してしまったり、申告し忘れた

難しい減額、容易な増額

場合、税務署とはいつまでも税の追徴などの処分が可能なのでしょうか？ 実は、税額を確定する処分は、原則として、確定申告をした納税者に対しては三年、申告していない人には五年、不正な行為をした人には七年間行使できることになって

います。
しかし、七年を経過したら、脱税している人にももたない。
例えば二〇〇三年の税制改正では、贈与税については処分期間が六年間とな
り、今国会に提案された税制改正案では法人税につい
て二〇〇四年四月から五年
間に延ばすことを盛り込んでいます。ともに「原則三年間」からぐんと伸びています。
背後には、シャウプ勧告が出された当時の法人数は約四十万件でしたが、現在は約三百万件と八倍にも増えたと、税務職員



は約五万人のままほとんど変化していないという事情があります。ですから、法人に対して実際に税務調査がなされる割合は、昭和三十年代前半までは50%でしたが、その後徐々に減り、現在ではたった5%ほどです。そのため、三年の期間制限では法人の15%程度しか調査できなくなっているのです。その意味では延長もやむを得ないかもしれません。

しかし、税務当局が課税額を更正(訂正)できる期間を延ばすのならば、納税者が誤った申告額を減らすことのできる期間も同様に延ばすべきではないでしょうか。

納税者は申告から一年間(しかも特別措置は申告時に適用しなければだめ)しか変更に応じてもらえないのに、課税当局のほうは五年間変更する権限があるというのはちょっと不公平です。ね。

(立命館大学法学部教授)